Решение №ПИ/1016/26 Решение от 17 февраля 2026 г.

Вид документа

Решение (/?type=1&category=46091)

Дата регистрации

17.02.2026 (/?type=1&start_date=17.02.2026&finish_date=17.02.2026)

Управление

Коми УФАС России (/?type=1&divisions=5bbc970c-d4ee-4869-baa3-051b0e165b2b)

Сфера деятельности

Не указана

Дело

Дело №011/05/18-1234/2025 СМС-реклама финансовых услуг (/cases/21bfd189-f48d-40d9-86d9-934c00345a51/)

Процедура

Реклама (/?type=0&procedure=43006)

Приложения

Отсутствуют

Текст документа

Сохранить как PDF (/generate_pdf/e322de14-7608-40c5-8e27-19466c8f58d7/)

Решение

ООО «СМС ЛИДС»

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный

округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 17/64

ООО «Т2 Мобайл»

Киевское шоссе 22-й километр,

домовладение 6, стр. 1, этаж 5, комн. 33,

поселение Московский, г. Москва, 108811

РЕШЕНИЕ

17 февраля 2026 года

(изготовление решения в полном объеме)

10 февраля 2026 года

(оглашение резолютивной части) город Сыктывкар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми (далее – Комиссия, Коми УФАС России) по рассмотрению дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, в составе:

председатель Комиссии – <...>;

члены Комиссии: <...>; <...>;

рассмотрев в дистанционном формате с использованием сервиса видеоконференций TrueConf дело № 011/05/18-1234/2025, возбужденное в отношении общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 7743895280, КПП 997750001, адрес места нахождения: 108811, г. Москва, км 22-й (киевское ш.), двлд. 6, стр. 1, этаж 5 комната 33), общества с ограниченной ответственностью «СМС ЛИДС» (ОГРН 1237700191123, ИНН 9701243086, КПП 770301001, адрес места нахождения: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 17/64) по факту распространения на абонентский номер <...> СМС-сообщения с признаками нарушения требований ч. 1 ст. 18, ч. 1 ст. 28, ч. 2.1 ст. 28, ч. 3.1 ст. 28 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе),

в отсутствие ООО «Т2 Мобайл», <...>, <...>, надлежащем образом извещенных о дате, времени и месте рассмотрения дела;

в присутствии представителя ООО «СМС ЛИДС» <...>, действующего на основании доверенности;

УСТАНОВИЛА:

В Коми УФАС России поступило заявление <...> от 03.10.2025 (вх. № 9280/25 от 07.10.2025) о распространении на абонентский номер <...> СМС-сообщения с нарушением требований рекламного законодательства.

По результатам рассмотрения указанного заявления было принято решение о возбуждении дела № 011/05/18-1234/2025 в отношении ООО «СМС ЛИДС» и ООО «Т2 Мобайл» по признакам нарушения ч. 1 ст. 18, ч. 1 ст. 28, ч. 2.1 ст. 28, ч. 3.1 ст. 28 Закона о рекламе, о чем вынесено соответствующее определение № ПИ/7042/25 от 20.11.2025.

Определением № ПИ/7786/25 от 18.12.2025 срок рассмотрения дела № 011/05/18-1234/2025 продлен до 20.02.2026, рассмотрение дела отложено на 10.02.2026; к участию в рассмотрении дела в качестве заинтересованного лица привлечен <...>.

Из материалов дела № 011/05/18-1234/2025 (далее – рекламное дело) усматривается нижеследующее.

На абонентский номер <...> 03.10.2025 в 10 часов 09 минут поступило СМС-сообщение от абонента с буквенным обозначением «DopZaim.ru» следующего содержания: «Сегодня Вам одобрено до 50 000 RUB https://clck.ru/3PMZUw».

Заявителем приложен скриншот, подтверждающий поступление указанного СМС-сообщения на абонентский номер заявителя.

В соответствии с положениями, установленными п. 1 ст. 3 Закона о рекламе, реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Вышеуказанная информация содержит все правовые признаки рекламы:

- распространена в форме СМС-сообщения;

- адресована неопределенному кругу лиц;

- направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования – займу, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Таким образом, указанная информация, распространенная в форме СМС-сообщения на абонентский номер заявителя, является рекламой (далее – рассматриваемая реклама).

В силу положений, установленных ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.

Согласно п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» в данном случае под абонентом или адресатом надлежит понимать лицо, на чей адрес электронной почты или телефон поступило соответствующее рекламное сообщение. Закон о рекламе не определяет порядок и форму получения предварительного согласия абонента на получение рекламы по сетям электросвязи. Следовательно, согласие абонента может быть выражено в любой форме, достаточной для его идентификации и подтверждения волеизъявления на получение рекламы от конкретного рекламораспространителя.

Из содержания рассматриваемой рекламы, а также из информации, размещенной по ссылке, которая содержится в рекламе, усматривается, что объектом рекламирования является потребительский кредит (заем), который можно получить, пройдя по ссылке и воспользовавшись услугами сервисов по подбору займов.

Согласно пунктам 1, 5 части 1 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»:

- потребительский кредит (заем) - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - договор потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом кредитования;

- профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов - деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя по предоставлению потребительских займов в денежной форме (кроме займов, предоставляемых работодателем работнику, займов, предоставляемых физическим лицам, являющимся учредителями (участниками) или аффилированными лицами коммерческой организации, предоставляющей заем, займов, предоставляемых брокером клиенту для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг, и иных случаев, предусмотренных федеральным законом).

Учитывая изложенное, рассматриваемая реклама является рекламой финансовых услуг.

Согласно части 1 статьи 28 Закона о рекламе реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего данную деятельность (для юридического лица – наименование, для индивидуального предпринимателя – фамилию, имя и (если имеется) отчество).

Согласно пункту 1 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законом предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид. Наименование некоммерческой организации и в предусмотренных законом случаях наименование коммерческой организации должны содержать указание на характер деятельности юридического лица.

Пунктом 4 статьи 54 ГК РФ установлено, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование.

Рассматриваемая реклама не содержит наименование лица, оказывающего финансовые услуги.

В соответствии с частью 2.1 статьи 28 Закона о рекламе если реклама услуг, связанных с предоставлением потребительского кредита (займа), пользованием им и погашением указанного кредита (займа), содержит хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость потребительского кредита (займа), определяемую в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», такая реклама должна соответствовать одному из следующих требований:

1) содержать предупреждение: «Изучите все условия кредита (займа)» с указанием на раздел официального сайта кредитора, который обеспечивает потребителю рекламы возможность ознакомления с подробными условиями оказания соответствующих услуг, влияющими на полную стоимость потребительского кредита (займа), определяемую в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». В рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании, - не менее чем три секунды и должно быть отведено не менее чем пять процентов площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее чем пять процентов рекламной площади (рекламного пространства);

2) содержать все условия, влияющие на полную стоимость потребительского кредита (займа), определяемую в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», в случае невозможности указания на раздел официального сайта, указанный в пункте 1 настоящей части. В рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность упоминания таких условий должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании, продолжительность упоминания (демонстрации) таких условий должна составлять не менее чем три секунды и упоминанию (демонстрации) таких условий должно быть отведено не менее чем пять процентов площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее чем пять процентов рекламной площади (рекламного пространства).

В силу части 3.1 статьи 28 Закона о рекламе реклама услуг, связанных с предоставлением потребительского кредита (займа), пользованием им и погашением указанного кредита (займа), должна содержать предупреждение: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». В рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании, - не менее чем три секунды и должно быть отведено не менее чем пять процентов площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее чем пять процентов рекламной площади (рекламного пространства).

В соответствии с пунктом 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» к условиям, влияющим на стоимость кредита, в частности, могут относиться условия о размере процентной ставки, сумме и сроке кредита, платежах и комиссиях по кредитным операциям, а также о дополнительных расходах заемщика, связанных с получением кредита (по страхованию рисков, в том числе жизни, здоровья потенциального заемщика, нотариальному заверению документов, предоставлению обеспечения по кредитному договору, оценке имущества, передаваемого в залог, и др.).

Как следует из материалов рекламного дела, в рассматриваемой рекламе указаны сведения о максимальной сумме кредита (до 50000р). Вместе с тем реклама не содержит предупреждение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски», предупреждение «Изучите все условия кредита (займа)», с указанием на раздел официального сайта кредитора, который обеспечивает потребителю рекламы возможность ознакомления с подробными условиями оказания соответствующих услуг, влияющими на полную стоимость потребительского кредита (займа). Также реклама не содержит все условия, влияющие на полную стоимость потребительского кредита (займа).

Указание всех остальных условий, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся финансовыми услугами лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся указанными услугами лица, является одной из гарантий соблюдения информационного права потребителей и является существенной для потребителя информацией.

Реклама банковских услуг направлена на формирование у потребителей желания воспользоваться ими, поэтому существенной является не только информация, привлекательная для потребителя, но и информация, способная обмануть ожидания, сформированные у потребителей такой рекламы. Отсутствие каких-либо сведений об условиях потребительского кредита (займа) может привести к искажению смысла рекламы и ввести в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться рекламируемой финансовой услугой.

Учитывая изложенное, рассматриваемая реклама распространена с нарушением требований ч. 1 ст. 18, ч. 1 ст. 28, ч. 2.1 ст. 28, ч. 3.1 ст. 28 Закона о рекламе.

В силу части 6 статьи 38 Закона о рекламе за нарушение требований, установленных частями 1, 2.1, 3.1 статьи 28 Закона о рекламе, ответственность несет рекламодатель.

Согласно части 7 статьи 38 Закона о рекламе за нарушение требований, установленных частью 1 статьи 18, частями 1, 2.1, 3.1 статьи 28 Закона о рекламе, ответственность несет рекламораспространитель.

В соответствии с частью 8 статьи 38 Закона о рекламе рекламопроизводитель несет ответственность за нарушение требований, указанных в частях 6, 7 настоящей статьи, в случае, если будет доказано, что нарушение произошло по его вине.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Закона о рекламе рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо.

Согласно пункту 7 статьи 3 Закона о рекламе рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.

В силу пункта 6 статьи 3 Закона о рекламе рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму.

Согласно письменной информации, представленной ООО «Т2 Мобайл», направление рассматриваемого СМС-сообщения осуществлено ООО «СМС ЛИДС» на основании заключенного с оператором договора об оказании услуг связи в рамках подключенной услуги «SMS-Таргет». Рассылка производилась по клиентской базе ООО «Т2 Мобайл» с применением таргета «согласие», т.е. среди абонентов оператора, выразивших согласие на получение рекламы. Услуга «SMS-Таргет» – деятельность оператора, состоящая в предоставлении абонентам (заказчикам рассылки) доступа к интерфейсу, обеспечивающему возможность формирования и отправки абонентом от имени отправителя сообщений адресатам, доставке отправленных сообщений до оборудования оператора (смс-центр) при отправке абонентом сообщений адресатам, являющимся абонентами (пользователями услуг связи) оператора.

ООО «Т2 Мобайл» указало, что ООО «СМС ЛИДС» определило объект рекламирования и содержание рекламного сообщения, осуществило приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму и осуществило доставку сообщения до оборудования оператора (SMS-центр).

Таким образом, по мнению ООО «Т2 Мобайл», рекламодателем, рекламопроизводителем и рекламораспространителем рассматриваемой рекламы является ООО «СМС ЛИДС».

ООО «СМС ЛИДС» в письменных пояснениях указало, что ООО «СМС ЛИДС» не направляло рассматриваемую рекламу в адрес заявителя; буквенное обозначение «cred-rf.ru» не принадлежит ООО «СМС ЛИДС», Обществу неизвестен владелец данного обозначения; рассматриваемое СМС-сообщение было направлено оператором связи через программное обеспечение target.12.ru на основании Оферты. Согласно Оферте оператором является ООО «Т2 Мобайл». ООО «СМС ЛИДС» подключило буквенное имя отправителя в интерфейсе программного обеспечения оператора и использует услугу Таргет «согласие». Под Таргетом «согласие» понимается применяемый при формировании и отправке рекламно-информационных сообщений по клиентской базе оператора критерий проверки на наличие согласия адресата, являющегося абонентом (пользователем услуг связи) оператора, на получение рекламно-информационных сообщений от третьих лиц. Согласно пункту 3.5.2 Оферты при отправке Абонентом Сообщений Адресатам, входящим в Клиентскую базу Оператора, а также в Клиентскую базу Абонента, являющихся абонентами (пользователями услуг связи) Оператора в случае применения Абонентом Таргета «согласие», Оператор обеспечивает для Абонента проверку на наличие у таких Адресатов согласия на получение ими рекламно-информационных Сообщений от третьих лиц. Поскольку на момент отправки сообщения использовалась услуга Таргет «согласие» и абонентский номер входил в Клиентскую базу Оператора, обязанность на обеспечение наличия согласия заявителя на получение рекламно-информационных сообщений лежит на ООО «Т2 Мобайл». В связи с изложенным, ООО «СМС ЛИДС» указывает, что не является рекламораспространителем рассматриваемого СМС-сообщения.

Как следует из письменных пояснений ООО «Т2 Мобайл», в соответствии с п. 5.2 Условий оказания услуги «SMS-Таргет» направляемые абонентом адресатам в сообщениях материалы, содержащие рекламу, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о рекламе, в том числе Закону о рекламе. При этом ООО «СМС ЛИДС» подтверждает, что при рассылке адресатам в сообщениях материалов, содержащих рекламу, оператор не является рекламодателем, рекламопроизводителем, рекламораспространителем, как эти термины определены в соответствии с законом о рекламе.

Установлено, что абонентский номер <...> был выделен 31.08.2017 в пользование по договору об оказании услуг связи <...>.

ООО «Т2 Мобайл» указывает, что при заключении договора указанным абонентом было выражено согласие на возможность получения от оператора и иных лиц рекламной информации, распространяемой по сетям связи. Ни при заключении договора, ни в дальнейшем при оказании услуг абонент, использующий номер <...>, к оператору с заявлениями об отзыве указанного согласия не обращался. В связи с чем, ООО «Т2 Мобайл» полагает, что на дату направления рассматриваемого СМС-сообщения согласие абонента на получение рекламы у ООО «Т2 Мобайл» объективно имелось.

Комиссией в ходе рассмотрения рекламного дела установлено следующее.

Между ООО «Т2 Мобайл» и <...> заключен Договор об оказании услуг связи (далее – Договор). В Договоре содержатся данные <...>, подписи сторон, а также указано: «настоящим Абонент выражает свое согласие на … возможность получения рекламной информации, распространяемой по сетям связи. Если не согласен -», далее оставлено место для проставления отметки (чекбокс). Отметка в указанном чекбоксе не проставлена.

Также Комиссией установлено, что между ООО «Т2 Мобайл» и ООО «СМС ЛИДС» заключен договор об оказании услуг связи, а также подключена услуга «SMS-Таргет».

Согласно п. 3.5 Условий оказания услуги «SMS-Таргет» до отправки Абонентом Сообщений Абонент обязуется получить надлежащим образом оформленное согласие от Адресата на получение Сообщений от Абонента. Согласие, указанное в настоящем пункте Условий, должно однозначно идентифицировать Адресата и позволять достоверно установить его волеизъявление на получение Сообщений от Абонента, в обязательном порядке содержать абонентский номер, указанный в международном формате (например: +7 (9XX) XXX – XX – XX), по которому Адресат согласен получать Сообщения от Абонента, а также согласие должно содержать подтверждение Адресата о возможности передачи сведений, указанных в таком согласии, в том числе об Адресате, Оператору, иным операторам связи, а также третьим лицам, привлеченным иными операторами связи и Оператором для оказания Услуги. Указанное в настоящем пункте Условий требование об обязанности получения Абонентом предварительных согласий от Адресатов на получение ими Сообщений от Абонента не распространяется на случаи отправки Сообщений Адресатам, входящим в Клиентскую базу Оператора, а также в Клиентскую базу Абонента, являющимся абонентами (пользователями услуг связи) Оператора в случае применения Абонентом Таргета «согласие».

В соответствии с пунктом 3.5.2 Условий оказания услуги «SMS-Таргет» при отправке Абонентом Сообщений Адресатам, входящим в Клиентскую базу Оператора, а также в Клиентскую базу Абонента, являющихся абонентами (пользователями услуг связи) Оператора в случае применения Абонентом Таргета «согласие», Оператор обеспечивает для Абонента проверку на наличие у таких Адресатов согласия на получение ими рекламы от третьих лиц.

Частью 7 статьи 38 Закона о рекламе установлено, что ответственность за нарушение требований, установленных частью 1 статьи 18 данного закона, несет рекламораспространитель. При этом Законом о рекламе не установлено ограничений в отношении количества лиц, которых можно признать рекламораспространителями.

Рекламораспространителями являются лица, осуществляющие фактическое доведение содержания объекта рекламирования до сведения потребителей.

Обязанность по получению согласия и подтверждению наличия соответствующего согласия лежит на рекламораспространителе. При этом рекламораспространителем выступает лицо, которое совершило определенные действия по доведению рекламы до потребителя. Поставщик услуг связи (телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи), который только обеспечил подключение к сети электросвязи и не осуществляет непосредственно распространение рекламы, рекламораспространителем не является.

Комиссией установлено, что рассматриваемая реклама распространена в интересах ООО «СМС ЛИДС». СМС-сообщение, посредством которого распространена рассматриваемая реклама, направлялось ООО «Т2 Мобайл» на основании заключенного между <...> и ООО «Т2 Мобайл» Договора.

Из содержания пунктов 3.5, 3.5.2 Условий оказания услуги «SMS-Таргет» следует, что до отправки абонентом (ООО «СМС ЛИДС») сообщений абонент обязуется получить надлежащим образом оформленное согласие от адресата на получение Сообщений от Абонента. Указанное требование об обязанности получения абонентом предварительных согласий от адресатов на получение ими сообщений от абонента не распространяется на случаи отправки сообщений адресатам, входящим в клиентскую базу оператора (ООО «Т2 Мобайл»), а также в клиентскую базу абонента, являющимся абонентами (пользователями услуг связи) оператора в случае применения абонентом Таргета «согласие».

Из материалов рекламного дела следует, что рассматриваемое СМС-сообщение направлено на абонентский номер заявителя в рамках услуги Таргета «согласие», в связи с чем, лицом, ответственным за наличие согласия у абонента на получение им рекламы, являлось ООО «Т2 Мобайл» в соответствии с договором об оказании услуг связи, Условиями оказания услуги «SMS-Таргет».

Таким образом, на ООО «Т2 Мобайл» возложена обязанность по получению согласия рассматриваемого абонента.

Комиссия, с учетом всех обстоятельств, в том числе роли ООО «СМС ЛИДС» и ООО «Т2 Мобайл» в распространении рассматриваемой рекламы, приходит к выводу, что в данном случае рекламораспространителями являются ООО «СМС ЛИДС» и ООО «Т2 Мобайл», поскольку оба указанных лица участвовали в распространении рассматриваемой рекламы, и именно их совместными действиями осуществлялось непосредственное доведение рекламы до конечного получателя. Указанная позиция подтверждается решением Арбитражного суда Республики Коми от 08.12.2023 по делу № А29-12672/2023.

В связи с вышеизложенным, довод ООО «СМС ЛИДС» о том, что ООО «СМС ЛИДС» не является рекламораспространителем рассматриваемой рекламы, Комиссией отклоняется, поскольку из материалов рекламного дела усматривается, что ООО «СМС ЛИДС» участвовало в фактическом доведении содержания объекта рекламирования до сведения заявителя.

Представитель ООО «СМС ЛИДС» в ходе рассмотрения рекламного дела 10.02.2026 подтвердил факт того, что ООО «СМС ЛИДС» является рекламодателем рассматриваемой рекламы. Из пояснений представителя Общества следует, что текст рассматриваемого СМС-сообщения и задание на смс-рассылку предоставлялись ООО «СМС ЛИДС».

Таким образом, материалами рекламного дела установлено, что рекламодателем рассматриваемой рекламы является ООО «СМС ЛИДС», рекламораспространителями – ООО «СМС ЛИДС» и ООО «Т2 Мобайл».

В части получения ООО «Т2 Мобайл» предварительного согласия абонента установлено следующее.

Из письменных пояснений заявителя следует, что договор об оказании услуг связи по рассматриваемому абонентскому номеру был заключен оператором связи с отцом <...> – <...> в связи с недостижением <...> совершеннолетия на момент заключения Договора.

Как указывает <...>, сотрудниками ООО «Т2 Мобайл» не было разъяснено ни ей, ни ее отцу, что СМС-рассылки с рекламой будут приходить не от самого оператора связи, а от неустановленных лиц; <...> и ее отец не знали, что для прекращения таких СМС-рассылок необходимо обращаться с заявлением именно в ООО «Т2 Мобайл».

Частью 1 статьи 18 Закона о рекламе предусмотрена обязанность рекламораспространителя на получение согласия абонента на получение рекламы.

В силу части 1 статьи 44.1 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи должна осуществляться при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки. Рассылка признается осуществленной без предварительного согласия абонента, если заказчик рассылки в случае осуществления рассылки по его инициативе или оператор подвижной радиотелефонной связи в случае осуществления рассылки по инициативе оператора подвижной радиотелефонной связи не докажет, что такое согласие было получено.

Из анализа вышеуказанных норм прямо и определенно следует, что абонентом самостоятельно должно быть выражено согласие на получение рассылки рекламного характера.

Из материалов рекламного дела следует, что согласие на получение рекламной информации от ООО «Т2 Мобайл» дается абонентом автоматически. При этом поля для прямого волеизъявления абонента в части получения рекламы не предусмотрено.

Таким образом, согласие на рассылку рекламных сообщений, включенное в текст договора, является заведомо ненадлежащим. У потенциального клиента нет объективной возможности каким-либо образом повлиять на условия договора. Подобное навязывание клиенту услуг, прямо не связанных с основным предметом договора, не может рассматриваться в качестве надлежащего согласия абонента на получение рекламной информации.

При этом, как следует из оценки такого содержания договора, ООО «Т2 Мобайл» сформировало данный документ таким образом, что у абонента, заключившего договор, возникает необходимость для отказа от получения рекламных сообщений совершить ряд дополнительных действий, в то время, как для их получения достаточно лишь заключить договор. Подобное положение прямо противоречит самой цели установленного частью 1 статьи 18 Закона о рекламе правила предварительного получения согласия абонента и нарушает его право на возможность не соглашаться на распространение на его телефон (электронную почту и т.п.) рекламы.

Из вышеприведенных положений Закона о рекламе следует, что явно выраженным должно быть именно само получение согласия потребителя на получение рекламных сообщений, а не предоставленная возможность отказаться от получения рекламных сообщений.

Названный правовой подход наиболее полно отвечает соблюдению баланса частных и публичных интересов, поскольку направлен на повышенную защиту граждан как наиболее слабой стороны в рассматриваемых правоотношениях от получения нежелательной рекламы, а также способствует усилению контроля за соблюдением законодательства со стороны всех лиц, принимающих участие в передаче соответствующих сообщений, на всех этапах распространения.

Указанная правовая позиция подтверждается, в том числе постановлением Второго Арбитражного апелляционного суда по делу № А29-3456/2024 от 23.09.2024, решением Арбитражного суда Республики Коми от 08.12.2023 по делу № А29-12672/2023.

При таких обстоятельствах в материалах рекламного дела отсутствуют доказательства получения ООО «Т2 Мобайл» предварительного согласия абонента с абонентским номером <...> на получение на его абонентский номер рассматриваемой рекламы.

В части нарушения требований, предъявляемых к рекламе финансовых услуг, представитель ООО «СМС ЛИДС» в ходе рассмотрения рекламного дела 10.02.2026 пояснил, что если открыть ссылку, указанную в сообщении, то абонент попадает на сайт, являющийся сервисом по подбору займов. Поскольку это не непосредственно сайт микрофинансовой организации или банка, а сервис по подбору займов, то рассматриваемая информация является не рекламой займов, а рекламой сервиса по подбору займов. В связи с чем, Общество полагает, что требования к рекламе финансовых услуг на рассматриваемую рекламу не распространяются.

Комиссия сочла указанные доводы ООО «СМС ЛИДС» несостоятельными, поскольку из содержания рассматриваемой рекламы не усматривается, что она является явно не относящейся к рекламе финансовых услуг.

Вместе с тем в соответствии с частью 4 статьи 2 Закона о рекламе специальные требования и ограничения, установленные данным Федеральным законом в отношении рекламы отдельных видов товаров, распространяются также на рекламу средств индивидуализации таких товаров, их изготовителей или продавцов, за исключением случая, если реклама средств индивидуализации отдельного товара, его изготовителя или продавца явно не относится к товару, в отношении рекламы которого данным Федеральным законом установлены специальные требования и ограничения.

Таким образом, поскольку рассматриваемая реклама является рекламой финансовых услуг, на нее распространяются требования статьи 28 Закона о рекламе, предъявляемые к рекламе финансовых услуг и финансовой деятельности.

ООО «Т2 Мобайл» в письменных пояснениях, представленных в материалы рекламного дела, указало, что ООО «Т2 Мобайл» как оператор связи не располагает сведениями о том, какая именно информация включена отправителем в СМС-сообщение; утверждение, согласование, модерация СМС-сообщения со стороны ООО «Т2 Мобайл» не осуществляется; согласно условиям услуги SMS-Таргет именно ООО «СМС ЛИДС» несет всю ответственность за содержание сообщения и соответствие его требованиям законодательства о рекламе.

Вместе с тем согласно части 7 статьи 38 Закона о рекламе за нарушение требований, установленных частями 1, 2.1, 3.1 статьи 28 Закона о рекламе, ответственность несет, в том числе рекламораспространитель.

Таким образом, ООО «Т2 Мобайл», являясь рекламораспространителем, на которого частью 7 статьи 38 Закона о рекламе возложена ответственность, в том числе за нарушение требований частей 1, 2.1, 3.1 статьи 28 Закона о рекламе, не осуществило надлежащую оценку содержания рассматриваемой рекламы на предмет их соответствия требованиям указанных норм.

ООО «Т2 Мобайл» и ООО «СМС ЛИДС» представлены сведения о должностных лицах, ответственных за соблюдение законодательства о рекламе применительно к рассматриваемым обстоятельствам.

Комиссией в ходе рассмотрения рекламного дела установлено, что нарушение требований части 1 статьи 18 Закона о рекламе при распространении рассматриваемой рекламы произошло по вине рекламораспространителя – ООО «Т2 Мобайл» и его должностного лица.

Комиссией в ходе рассмотрения рекламного дела установлено, что нарушение требований частей 1, 2.1, 3.1 статьи 28 Закона о рекламе при распространении рассматриваемой рекламы произошло по вине рекламодателя и рекламораспространителя – ООО «СМС ЛИДС» и его должностного лица, а также по вине рекламораспространителя ООО «Т2 Мобайл» и его должностного лица.

Обстоятельств, как исключающих возможность соблюдения ООО «СМС ЛИДС», ООО «Т2 Мобайл» и их должностными лицами требований рекламного законодательства, так и свидетельствующих о принятии указанными лицами всех зависящих от них мер по соблюдению требований рекламного законодательства, не усматривается.

Таким образом, ООО «СМС ЛИДС», ООО «Т2 Мобайл» и вышеуказанными должностными лицами нарушены требования Закона о рекламе.

Из материалов рекламного дела усматривается, что абонентский номер заявителя входит в диапазон номеров, выделенный оператору сотовой связи на территории Республики Коми. Заявитель проживает в Республике Коми.

Следовательно, субъектом Российской Федерации, на территории которого были распространены (доведены до потребителя) рекламы, является Республика Коми.

На дату принятия Комиссией решения в материалах рекламного дела отсутствуют доказательства прекращения нарушения законодательства о рекламе.

В связи с чем, Комиссия приходит к выводу о необходимости выдачи ООО «СМС ЛИДС» и ООО «Т2 Мобайл» предписаний о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ст. 3, п. 2 ч. 1 ст. 33, п. 7 ч. 2 ст. 33, ч. 1 ст. 36 Закона о рекламе и в соответствии с пунктами 42 – 47, 49 Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 1922,

Р Е Ш И Л А:

1. Признать ненадлежащей рекламу, распространенную 03.10.2025 в 10 часов 09 минут в форме СМС-сообщения на абонентский номер <...> от абонента с буквенным обозначением «DopZaim.ru», следующего содержания: «Сегодня Вам одобрено до 50 000 RUB https://clck.ru/3PMZUw», поскольку она распространена с нарушением требований ч. 1 ст. 18, ч. 1 ст. 28, ч. 2.1 ст. 28, ч. 3.1 ст. 28 Закона о рекламе.

2. Выдать ООО «Т2 Мобайл» предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе и прекращении распространения указанной в пункте 1 настоящего Решения ненадлежащей рекламы.

3. Выдать ООО «СМС-ЛИДС» предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе и прекращении распространения указанной в пункте 1 настоящего Решения ненадлежащей рекламы.

4. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Коми УФАС России для возбуждения в отношении ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 7743895280) и его должностного лица дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 4.1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Коми УФАС России для возбуждения в отношении ООО «СМС-ЛИДС» (ОГРН 1237700191123, ИНН 9701243086) и его должностного лица дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решение в полном объеме изготовлено 17 февраля 2026 года. Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня принятия решения в порядке, предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председатель Комиссии _____ <...>

Члены Комиссии _____ <...>

_____ <...>

<...>

2026-1081

Связанные организации

ООО "СМС ЛИДС"

ИНН 9701243086, ОГРН 1237700191123

Все дела (1) (/?type=0&organizations=fc574a3b-eaf7-4164-be90-0972386f260d)

ООО «Т2 Мобайл»

ИНН 7743895280, ОГРН 1137746610088

Все дела (1) (/?type=0&organizations=6f206dba-8837-4015-9679-b2e55a9e20ca)